广西正邦畜牧发展有限公司维修中转池 “4•8”沼气中毒事故调查报

发布时间：2020-09-01 16:55 来源： 宾阳县应急管理局

广西正邦畜牧发展有限公司维修中转池

“4·8”沼气中毒事故调查报告

2020年4月8日17时5分，广西正邦畜牧发展有限公司中转池作业现场发生一起沼气中毒事故，造成两人死亡，两人轻伤，直接经济损失205.28万

事故发生后，宾阳县人民政府高度重视，县领导立即作出重要批示，要求全力抢救人员，有序进行现场清理，做好善后工作，彻查事故原因并严安全生产责任制，有效化解各类安全生产风险，保障人民群众生命财产安全。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，宾阳县人民政府成立了广西正邦畜牧发展有限毒事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由韦鬻钰常务副县长任组长，抽调县人民政府办公室、县公安局、县纪委监委、县司法局、县宾阳生态环境局、县农业农村局、县应急局和洋桥镇政府等单位业务骨干为成员，全面负责事故调查工作。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家论证，查明了事故的经过、原因、人员死亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有单位的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

调查认定，广西正邦畜牧发展有限公司维修中转池“4·8”沼气中毒事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）广西正邦畜牧发展有限公司生猪繁殖场生产环保处理工作概况。

广西正邦畜牧发展有限公司生猪养殖场于2018年4月开始建设，2019年10月全面投入生产。生猪繁殖场的猪粪猪尿的处理方式流程：生猪的粪后不定期排到中转池，然后从中转池抽到其他功能池。

（二）生产合同签订情况 。

2019年5月13日，广西正邦畜牧发展有限公司（以下简称甲方）与江西美农环保科技有限公司（以下简称乙方）签订《繁殖场环保设施委托运营畜牧发展有限公司将该公司生猪繁殖场的环保设施运行、检修和运行维护等相关工作委托给乙方完成。合同约定：

1、甲方负责对乙方调度管理和运行方式、检修方案的审批，审查检修工作技术方案、工作程序、质量计划，审查乙方人员技术素质以及各专业辖范围设备的维护工作；按合同及有关的规定检查乙方的组织机构是否正确地、充分有效地履行职责，检查乙方的资质和质量保证体系及实施情况，和防火工作，并进行考核；审查乙方检修进度计划、审核乙方的月、季度统计报表，并提出考核意见。

2、乙方负责选派技术水平高、有实际经验、熟悉设备和系统的专业技术人员完成合同各项工作，选派人员资证需经甲方审核批准后方可上岗，和各项规定，按甲方制定的运行方式。乙方必须完全服从甲方各专业主管的管理，服从甲方各级管理人员的考核，遵守甲方各项规章制度、管理办法甲方统一调度。乙方设立主值进行班组的行政管理，做好班组建设等管理性工作。乙方参照甲方管理模式，按照规模要求配置一名环保站长，四名环

3、甲乙双方没有签订安全生产协议。

（三）相关参产单位情况。

1、生产方：广西正邦畜牧发展有限公司。地址在宾阳县洋桥镇廖平农场原十三监区，成立于2017年08月28日，属于有限责任公司（91450126MA5LBP5EXK），法定代表人龚正华，注册资本1000万元人民币。营业执照登记经营范围为：生猪养殖销售；机械产品生产销售；对农业、机械制造业领域的投资（开发）；不动产租赁；有形动产租赁。广西正邦畜牧发展有限公司生猪养殖场场长是雷轩。

2、受委托方：江西美农环保科技有限公司。地址在江西省南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道绿地新都会紫峰大厦写字楼1107室，成立日，统一社会信用代码：91360106MA383AL158，法定代表人管仁国，注册资本1000万元人民币。经营范围：环保设备的研发、销售；环保技术环保工程设计施工；环境治理服务；环境评估服务；建筑安装服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3、**劳务方：**江西正同人力资源服务有限公司。地址在江西省南昌市南昌经济技术开发区桂苑大道(创业大厦)B座715室，成立于2018年09月07日码91360108MA384C5811，法定代表人高勇，注册资本500万元人民币。经营范围：职业中介服务；企业管理咨询服务（依法须经批准的项目，经可开展经营活动）。劳动派遣经营许可证编号：36120120210730007，有效期限2021年10月24日。

经查，2019年7月1日，江西美农环保科技有限公司（甲方）与江西正同人力资源服务有限公司(乙方)签订《劳务派遣协议》。劳务派遣协议没有议约定：甲方有权确定派遣人员人选，有权提出与员工协商解除派遣，有义务明确告知乙方派遣员工的工作任务、工作要求及劳动报酬，为员工提供保护规定的工作场所和工作条件。乙方每月月底收取甲方应支付的当月费用，有权对甲方违反合同和侵害员工权益的行为提出书面意见进行交涉，有国家法律、法规和甲、乙双方的规章制度。

4、**劳动用工情况。**

谭云锾，男，30岁，壮族，来宾市兴宾区人；于2020年3月1日与江西正同人力资源服务有限公司签订劳动合同。

覃亮华，男，43岁，仫佬族，广西罗城仫佬族自治县小长安镇人；于2019年8月6日与江西正同人力资源服务有限公司签订劳动合同。

雷富元，男，23岁，汉族，宾阳县黎塘镇人；于2019年12月15日与江西正同人力资源服务有限公司签订劳动合同。

黄辉明，男，28岁，汉族，广西灵山县灵城镇人，于2019年8月4日与广西正邦畜牧发展有限公司签订劳动合同。

覃亮华、谭云锾、卜新强、丘秀梅是江西正同人力资源服务有限公司派遣的劳务人员，江西美农环保科技有限公司任命该公司职工邹少锋为生长。

（二）发生事故中转池基本情况。

中转池属于广西正邦畜牧发展有限公司养猪场环保设施之一，位于生猪养殖场内东北角。养猪场的污水收集排到中转池后，经以下流程最终稳定+固液分离+氧化塘+沼液塘。猪场废水经格栅机，可去除不利于氧化的杂物；过固液分离，可去除废水中大部分的固态悬浮物；再经氧化塘和沼液塘解，保证废水储存6个月以上，可满足畜禽养殖业水污染排放标准的要求，确保废水的稳定达标排放。

二、事故发生的经过及救援情况

（一）事故发生经过。

2020年4月8日，覃亮华、谭云锾负责抽中转池污水，卜新强、丘秀梅负责清理繁殖场胎衣。4月8日17时左右，中转池污水已经抽完仍没到下班抽水泵堵塞，提出清理抽水泵，当时卜新强、丘秀梅、覃亮华、谭云锾共四人都在现场。在没有进行通风，检测有害气体成分及含量、向管理部门请覃亮华未佩戴安全绳，戴着医用一次性口罩，手扶扶手梯下中转池作业，计划将抽水泵钩到地面上进行清理。覃亮华在中转池下提抽水泵往上爬的过池中。谭云锾看到覃亮华晕掉到中转池，未佩戴安全绳，戴防毒口罩（自吸式过滤防毒面具GB２８９０－２００９单盒P-A-1），手拿着软水管，下结果覃亮华没能救上来，谭云锾也晕倒掉到中转池中。见此情景卜新强、丘秀梅再不敢贸然救人，急忙高喊并打电话向其他工友求救。

之后，赶到现场救援的工友黄辉明、雷富元在下中转池施救过程中也晕过去。

（二）应急处置情况

事故发生之后，4月8日17时16分，现场人员将中毒人员送往洋桥镇卫生院救治。

2020年4月8日18时，接到事故报告后，宾阳县应急局、县农业农村局、县公安局，洋桥镇人民政府及相关部门领导先后赶赴事故现场，指导处未引起社会稳定问题。

（三）现场勘查情况

广西正邦畜牧发展有限公司养猪场环保站建设了1个中转池，中转池的长、宽、深分别为8.8m、4.2m、4.0m，深坑结构，内层涂覆水泥，水3.2m高的铁棚，东、南、西面围着铁皮，北面是铁栅栏。中转池根据养猪场污水排放情况进行不定期抽排作业。

2020年4月9日，调查组前往事故现场勘测，现场已被破坏，无法进行有毒气体成分检测。

三、事故人员伤亡和经济损失情况

（一）事故造成人员伤亡情况。

1、黄辉明，男，28岁，汉族，广西灵山县人，因吸入沼气中毒，出现头昏、头痛并伴有呕吐现象。

2、雷富元，男，23岁，汉族，广西宾阳县人，因吸入沼气中毒，出现头昏、头痛并伴有呕吐现象。

3、谭云锳，男，30岁，壮族，广西来宾市兴宾区人，因吸入沼气中毒致心跳、呼吸停止，经抢救无效死亡。

4、覃亮华，男，43岁，仫佬族，广西罗城仫佬族自治县人，因吸入沼气中毒致心跳、呼吸停止，经抢救无效死亡。

（二）事故直接经济损失。

事故造成直接经济损失205.28万元人民币。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

1、违章作业

覃亮华违反有限空间作业安全管理规定，未申请有限空间作业许可审批，在未确定中转池是否存在有毒有害气体的情况下，没有严格遵守“先通业”的规定，没有对污水池进行通风和检测，未佩戴安全带，未佩戴有效防毒面罩即进入中转池作业。

2、盲目施救

覃亮华在水池内中毒昏倒后，在场人员没有及时报警，没有分辨事故原因，没有采取有效防护措施就盲目施救，导致事故人员伤亡扩大。

（二）间接原因

1.广西正邦畜牧发展有限公司，安全生产主体责任不落实，安全管理混乱，未制定有限空间安全生产制度和规程，未进行有限空间安全风险辨识具备安全条件的情况下开展生产作业，是事故发生的主要原因。

2.江西美农环保科技有限公司，安全生产主体责任不落实，安全管理混乱，未制定有限空间安全生产制度和规程，未进行有限空间安全风险辨识具备安全条件的情况下开展生产作业，是事故发生的重要原因。

3.江西正同人力资源服务有限公司，安全生产主体责任不落实，监管不到位，未开展有限空间安全生产培训，是事故发生的重要原因。

4.宾阳县洋桥镇政府，履行安全生产属地管理职责不到位。贯彻安全生产法律法规和上级安排部署不到位，安全生产检查流于形式，没有及时发畜牧发展有限公司整改安全生产管理存在严重问题；未将广西正邦畜牧发展有限公司列入有限空间作业企业进行监管和填报，致使该公司中转池有限长期存在。

5.宾阳县农业农村局，履行行业安全管理职责不到位，安全生产检查不力，对行业企业安全监管忽视，对广西正邦畜牧发展有限公司的有限空间不到位。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

覃亮华，广西正邦畜牧发展有限公司环保站工作人员。在未对有限空间进行通风、检测和未佩戴有效安全防护用品的情况下，违章进入有限空间负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

谭云锳，广西正邦畜牧发展有限公司环保站工作人员。在未对有限空间进行通风、检测和未佩戴有效安全防护用品的情况下，违章进入有限空间负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议给予行政处罚人员

1.龚正华，广西正邦畜牧发展有限公司法定代表人。未认真履行法定职责，督促检查本单位（含广西正邦畜牧发展有限公司环保站）的安全生产事故隐患，对事故发生负有重要责任。建议由宾阳县应急管理局依法处理。

2.管仁国，江西美农环保科技有限公司法定代表人。未认真履行法定职责，督促检查本单位（含广西正邦畜牧发展有限公司环保站）的安全生产事故隐患，对事故发生负有重要责任。建议由宾阳县应急管理局依法处理。

3.高勇，江西正同人力资源服务有限公司法定代表人。未认真履行法定职责，组织本单位开展有限空间安全生产培训，对事故发生负有重要责任急管理局依法处理。

（四）对事故责任单位的行政处罚处理建议

1.广西正邦畜牧发展有限公司。未落实安全生产责任制，企业安全管理混乱，未对养猪场环保站进行有效的统一管理，致使环保站在不具备安全
违规生产，导致事故发生，对该事故的发生负有主要责任。建议由宾阳县应急管理局依法处理。

2.江西美农环保科技有限公司。未落实安全生产责任制，企业安全管理混乱，未对广西正邦畜牧发展有限公司环保站进行有效的统一管理，致使
全生产条件的情形下违规生产，导致事故发生。对该事故的发生负有主要责任。建议由宾阳县应急管理局依法处理。

3.江西正同人力资源服务有限公司。未落实安全生产责任制，监管不到位，未开展有限空间安全生产培训，对该事故的发生负有责任。建议由宾
法处理。

六、事故管理责任的认定以及对相关责任者的处理建议

（一）对相关管理责任单位的责任认定和处理建议

1.宾阳县洋桥镇政府履行安全生产属地管理职责不到位，贯彻安全生产法律法规和上级安排部署不到位，安全生产检查流于形式，没有及时发现
牧发展有限公司安全生产管理存在的严重问题；未将广西正邦畜牧发展有限公司列入有限空间作业企业进行监管和填报，致使该公司中转池有限空间
存在。按照《广西壮族自治区安全生产监督管理责任暂行办法》第二十九条规定，建议责令洋桥镇政府向县人民政府作出深刻书面检查，并全县通报

2.**宾阳县农业农村局**履行行业安全管理职责不到位，安全生产检查不力，对广西正邦畜牧发展有限公司的有限空间安全生产管理监督不到位。按
区安全生产监督管理责任暂行办法》第二十九条规定，建议责令宾阳县农业农村局向宾阳县人民政府作出深刻检查，并全县通报。

（二）对相关责任人的责任认定和处理建议

1.黄金春，宾阳县洋桥镇副镇长，负责组织、协调、指导和监督洋桥镇辖区内企业的安全生产工作，安全生产检查流于形式，没有及时发现和督
展有限公司安全生产管理存在的严重问题，对事故发生负有主要领导责任。建议县纪委监委给予其诫勉谈话。

2.梁慧冰，宾阳县洋桥镇国土规建环保安监站副站长，负责洋桥镇辖区内企业的安全生产工作。安全生产检查流于形式，没有及时发现和督促广
限公司安全生产管理存在的严重问题，对事故发生负有直接领导责任。建议县纪委监委给予其行政警告处理。

3.余琨，宾阳县农业农村局水产畜牧兽医管理股股长，负责水产畜牧行业企业安全生产管理工作。对行业企业安全监管忽视，组织开展安全生
力，对广西正邦畜牧发展有限公司的有限空间安全生产管理监督不到位，对事故发生负有直接领导责任。建议县纪委监委给予其行政警告处理。

4．雷轩，广西正邦畜牧发展有限公司场长，负责该公司全面生产和安全管理。对安全生产工作疏于监督管理，未对员工进行有限空间作业安全
发生后存在盲目指挥抢救，对事故发生负有重要领导责任。建议广西正邦畜牧发展有限公司按照该公司相关规定对雷轩进行处罚。

5.邹少锋，江西美农环保科技有限公司派广西正邦畜牧发展有限公司环保站站长，负责组织环保站生产和安全管理。没有对环保站员工进行有限
教育，未对环保站的有限空间作业进行有效管理，对事故发生负有管理责任。建议江西美农环保科技有限公司按照该公司相关规定对邹少锋进行处罚

七、事故防范和整改措施

（一）坚持以人为本，切实增强安全生产责任意识

全县各行业主管部门，要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，进一步强化安全发展理念和安全生产红线意识，落实安
“党政同责、一岗双责、失职追责”，切实落实安全生产的企业主体责任、部门监管责任、党委和政府领导责任；要改革创新监管模式、大力推进
控和安全生产标准化建设，狠抓安全生产专项整治和隐患排查，有效防范事故发生，促进安全生产形势稳定好转。

（二）深刻吸取教训，扎实抓好有限空间作业安全治理

宾阳县各部门要细化工作方案和措施，落实部门管理责任，将有限空间作业企业安全管理纳入安全生产日常重点监管，建立长效监管机制，对有
控、漏管问题的部门和人员要严肃追究责任。各行业主管部门要认真排查，建立本行业领域有限空间企业档案。要加强对涉及有限空间作业企业的管
空间作业的专项安全培训；督促企业建立健全有限空间作业安全责任制度，指导企业开展有限空间辨识，确定有限空间的数量、位置以及危险有害因
立有限空间管理台账，有限空间作业必须严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。

（三）加强宣传教育，提高有限空间作业事故预防能力

全县要按照行业分类和属地管理原则，监督涉及有限空间作业的企业开展专题安全培训，大力普及有限空间作业安全常识。生态环境、经信、
设、食品药品监管、安全监管、工商和质量监督等职能部门，要充分利用广播、电视、政务微信、微博等媒体广泛发声，大力宣传有限空间作业安全
知晓率和普及率。

（四）夯实基层基础，切实履行属地政府监管职责

洋桥镇党委、镇政府要落实属地管理责任，明确职责，确保责任到人、到位。要全面进行安全隐患大排查，彻底消除各类事故隐患；要监督属地主体责任，建立健全有限空间作业安全操作规程，设置安全警示标志和配备安全救护设备；要加强对存在有限空间作业企业的培训，提高企业安全管能力。

（五）强化内部管理，严格落实企业安全生产主体责任

广西正邦畜牧发展有限公司要深刻吸取事故教训，依法履行安全生产主体责任，建立健全安全生产规章制度和操作规程，完善应急预案；配齐配加强对各车间的统一协调管理；全面开展隐患排查治理，配备安全防护设施，整改各类安全隐患。

广西正邦畜牧发展有限公司

“4·8”沼气中毒事故调查组